臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	法規	編號	2	提案單位	臺南市政府（環境保護局）	中華民國112年10月11日 府環綜字第1121299752號
案由	擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，敬請審議。					
說明	一、為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，爰擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則及附則等七章，條文共計四十九條。 二、本案業經本府112年10月11日第615次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案總說明、逐條說明及草案條文。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	一、請市府針對本自治條例草案內容再舉辦至少兩場公聽會，溪南、溪北至少各一場，並通知各局處、區公所及本會議員參加。 二、市府環境保護局及相關機關單位已舉辦過13場以上之公聽會、說明會，請將相關會議紀錄、法案起草歷程、各局處會簽意見，一併函送本會供全體議員參閱。 三、本案俟市府召開完溪南、溪北等公聽會，並將公聽會會議紀錄及相關資料送會後，再行審查。					
大會決議	一、照審查意見通過。 二、除審查意見所定之公聽會場次外，再加辦一場。辦理公聽會應確實邀集相關單位並通知本會全體議員。					

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案總說明

壹、制定理由：

近年氣候變遷造成全球氣候急遽變化，衍生的氣候問題嚴重衝擊全球經濟、糧食供應、生態平衡與區域安全，西元二零一五年第二十一屆聯合國氣候變化綱要公約締約國會議（UNFCCC COP21）中，各締約方達成「巴黎協定」（Paris Agreement）的氣候協議，努力讓地球氣溫上升幅度，控制在與前工業時代相比攝氏二度內範圍，且努力追求升溫幅度一點五度內。為落實巴黎協定目標，全球至今已有一百三十五國、一千零四十九個城市陸續宣示在西元二零五零年前達成淨零排放。

本市為因應全球氣候變遷之嚴峻影響，於一百零一年十二月二十二日公布施行臺南市低碳城市自治條例，逐步建構本市溫室氣體減量制度，從都市規劃及設計審議等環節，導入低碳調適等氣候變遷因應策略，規範用電大戶需設置太陽能光電，打造特定區域為低碳示範社區，都市設計納入雨水滯洪、提高綠覆率等。從能源、製造、運輸、住商、農業、環境等六大部門進行減量，整體溫室氣體排放量自西元二零一零年至今，減少約百分之二十以上，本市更於西元二零二一年五月簽署「氣候緊急宣言」，提出西元二零三零年永續發展願景，包括住商部門碳中和、市區公車全面電動化及使用再生水、塑造特色建築等，更強化公私協力方式打造零碳臺南市。

為善盡地球村公民減碳義務與責任及與國際接軌，呼應西元二零五零年前達成淨零排放目標並兼顧永續發展需求，適應全球氣候變遷衝擊並建構韌性體系，本市善盡城市主動承擔的角色，積極強化減緩與調適作為，降低氣候變遷衝擊，更串接聯合國十七項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）精神，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，達到聯合國「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的終極目標。爰此，本市特制定臺南市淨零永續城市管理自治條例（以下簡稱本自治條例）。

貳、制定重點：

本自治條例共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則及附則等七章，條文共計四十九條，其重點說明如下：

(一)立法目的、主管機關與各目的事業主管機關權責、名詞定義、設置本府氣候變遷因應推動會、成立淨零排放管理基金及公正轉型。（草案第一條至第六條）

(二)本市溫室氣體減量目標及輔導相關措施。（草案第七條及第八條）

(三)環評書件應增加溫室氣體專章。（草案第九條）

(四)達一定容量以上之能源用戶應設置再生能源設備，並補助獎勵採用低碳製程或綠色能源者。（草案第十條及第十一條）

(五)一定規模以上之新建建築物應公開及標示建築能源耗用資訊；公共工程應辦理節能減碳檢核作業及訂定減碳目標；指定之能源用戶及一定規模以上事業應採用之節能減碳措施；輔導本市社區建築物共用部分區域應優先使用或採行之節能作為。（草案第十二條至第十五條）

(六)公務車輛全面低碳化；公共停車場促進低碳車輛使用規範；逐年提高一定規模以上計程車客運服務業、物流業及外送平台業之業者使用低碳運具比例；劃定低碳交通區；道路燈、交通號誌、指示及廣告招牌應使用節能燈具。（草案第十六條至第二十條）

(七)本市土地之整體開發及公共設施之規劃設計或興建，應導入低衝擊開發工法，並應提高本市建築物防洪與防災標準。（草案第二十一條及第二十二條）

(八)定期評估本市積淹水潛勢區範圍，並提出積淹水改善計畫；辦理各項氣候變遷監測、研究及調查工作；定期檢討都市計畫及土地使用適切性；朝向成為透水散熱之海綿城市，並維護生物多樣性。（草案第二十三條至第二十八條）

(九)推動資源循環、回收再利用及鼓勵使用再生水。（草案第二十九條及第三十條）

(十)旅宿業不得免費提供個人衛生用品、減少使用一次性餐具、落實綠色消費、鼓勵低碳旅遊、淨零永續環境教育、低碳相關認證、廟會活動優質化、設置供水設備等淨零綠生活推廣政策。（草案第三十一條至第四十一條）

(十一)餐飲業污染防制、低碳交通補助及推動蔬食日。（草案第四十二條至第四十四條）

(十二)罰則。（草案第四十五條至第四十八條）

(十三)施行日期。（草案第四十九條）

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案

條文	說明
第　一　章　　總則	章名。
第一條　為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。	一、立法目的。 二、本自治條例著重於溫室氣體之減緩與調適，而為邁向永續發展之城市治理規範。
第二條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。 三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。 四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續	一、定明本自治條例之主管機關及各目的事業主管機關之權責。 二、權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。 三、本自治條例規範之裁罰及執行事宜，由各權責機關辦理。

工程及其他相關業務之事項。 五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。 六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。 七、本府交通局：辦理綠運輸、市區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。 八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。 九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。 十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、歷史街區及藝文活動等低碳節能相關事項。 十一、本府衛生局：辦理病媒蚊與傳染病調查、低碳飲食推廣及社區衛生指導之事項。 十二、本府財政稅務局：協助輔導辦理推動淨零之稅捐減免及政策預算規劃事項。 十三、本府農業局：推廣永續農業、氣候智慧農業科技與災害預警體系、農業災害救助及保險、畜牧場結合綠能設施、漁電共生、沼氣再利用、	

在地食材、造林、自然保護區域、棲地調查及生物多樣性等相關事項。 十四、本府民政局：辦理廟會優質化與宗教民俗活動低碳宣導及推廣等相關事項。 十五、本府社會局：辦理熱浪與低溫環境下之脆弱群體關懷及轄管社福機構低碳節能等相關事項。 十六、本府秘書處：辦理本府所屬各機關（單位）、學校之節能及公務車輛汰舊換新為低碳運具等相關事項。 十七、本府勞工局：提供受企業淨零影響之失業勞工就業媒合及職前訓練等就服資源相關事項。 前項權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。	
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、氣候變遷：指於可比對時期內，所觀測得知自然氣候變化以外之氣候特徵，並可直接或間接歸因於人類活動導致之氣候變化。 二、溫室氣體：指二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）、氧化亞氮（N_2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF_6）、三氟化氮（NF_3）及其他經中央環境保護主管機關公告者。 三、淨零排放：指溫室氣體排放量與碳匯量達成平衡。 四、低碳運具：指以使用電力或新能源為主要動力來源之運輸工	一、用詞定義。 二、第一款之氣候變遷及第三款之淨零排放係參考聯合國氣候變化綱要公約之相關文獻說明。 三、第二款之溫室氣體係參考氣候變遷因應法第三條第一款規定。 四、第四款之低碳運具係參考交通部運輸政策白皮書相關內容。 五、第五款之維生基礎設施係參考國家發展委員會之氣候變遷調適政策綱領及國家氣候變遷調適行動計畫等相關文獻說明。 六、第六款之熱島效應係參考美國環保署之相關定義。 七、第八款之低碳交通區係參考交通部運輸研究所相關研究報告之內容。 八、第九款之海綿城市係參考內政部營建署之相關資訊。

具，包括電動車、電動輔助車、太陽能車、氫能車或其他低碳車輛。 五、維生基礎設施：指能源供給設施（電力、瓦斯與油料等）、供水及水利系統（自來水道、污水下水道及雨水下水道等）、通訊系統（電信及網路等）及交通系統（道路、橋梁及交通號誌等）之管線、機房設備及其相關設施。 六、熱島效應：指都市因商業發達、人口集中、大氣污染、交通擁塞嚴重、建構物、路面與不透水鋪面反射熱之面積、建築物材質及其對風力之阻擋作用等因素，使城市溫度較郊區為高之現象。 七、透水性鋪面：指能讓雨水或其他水源通過，以滲入路基底面，並使水資源還原貯存於地底之人工鋪築多孔性鋪面。 八、低碳交通區：指低碳運具及能源效率或每公里碳排放符合一定標準之車輛始得於特定時段進入之區域。 九、海綿城市：指利用都市可運用之土地與建物空間，以入滲及滯蓄雨水等方式吸存水分，達成保水、防洪、防旱及降溫等效益之城市。 十、資源化產品：指廢棄物經處理後可再利用作為原料或商品之物品。 十一、環保餐具：指使用後可經清洗重複使用之杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物之內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等餐具。	九、第十款之資源化產品係參考經濟部事業廢棄物再利用管理辦法之相關內容。

十二、個人衛生用品：指梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽及其他經主管機關公告之一次性用品。 十三、餐飲業：指從事餐食調理、餐飲承包及其他相關作業之行業。 十四、公正轉型：指在尊重人權及尊嚴勞動之原則下，向所有因應淨零排放轉型受影響之社群進行諮詢，並協助產業、地區、勞工、消費者及原住民族穩定轉型。	
第四條　本府為整合、協調與監督溫室氣體減量、氣候變遷調適及能源轉型工作，應設置氣候變遷因應推動會（以下簡稱推動會）。 前項推動會之設置要點，由主管機關另定之。	一、依氣候變遷因應法第十四條規定，定明本府應設氣候變遷因應推動會。 二、推動會之設置要點，授權由主管機關另定之。
第五條　本府為推動本市淨零排放達成城市永續目標，應成立臺南市淨零排放管理基金；其基金之收支管理及運用辦法，由主管機關另定之。	考量與淨零議題接軌及本市永續發展，定明應設立本市淨零排放管理基金，並授權由主管機關另定基金之收支管理及運用辦法。
第六條　主管機關及本府各目的事業主管機關辦理淨零轉型相關執行方案，應扶助轉型過程中之脆弱群體，減輕轉型過程受影響成本，並適時辦理公民對話，廣納收集意見，以確保社會公正轉型。	本府於推動淨零轉型過程，應以照顧脆弱群體及不遺漏任何政策利害關係人為目標，針對受影響之民眾、企業及勞工等受衝擊族群，並適時辦理公民對話，廣納收集意見，確保社會轉型之公正性。
第　二　章　　溫室氣體減量	章名。
第七條　本市溫室氣體淨零排放日期以中華民國一百三十九年一月一日為目標。 主管機關應每年編寫前項工作之成果報告，提送本府推動會後對外公開，並每五年檢討各項政策執行成效，適時參酌國際公約與本市情勢變化，調整執行方式及前項目	一、定明本市溫室氣體減量目標，作為主管機關及各目的事業主管機關減碳政策之依據。 二、本府應定期檢討減碳執行成效。

標日期。	
第八條　本府各目的事業主管機關應輔導事業進行排放源排放量之盤查、查驗、登錄、減量及參與國內或國際合作採行溫室氣體減量措施。	定明本府各目的事業主管機關應輔導事業進行溫室氣體排放減量相關措施。
第九條　本市轄內應實施環境影響評估且由本府審查與監督之新開發行為，其開發單位應於環境影響評估說明書及環境影響評估報告書增加溫室氣體專章，提供施工及營運期間溫室氣體增量之推估計算。	定明應實施環境影響評估之新開發行為，其環評書件應增加溫室氣體專章。
第十條　經本府經濟發展局公告指定之一定用電契約容量之用戶或一定規模之新建、增建、改建符合一定條件之建築物，應於屋頂或本市擇適當場所設置契約容量一定比例以上之太陽能光電系統、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證。 未依前項規定辦理者，應繳納代金，專供再生能源發展之用。 經本府經濟發展局公告指定地區之公務機關，應於用電場所設置一定容量以上之太陽能光電系統或購買一定額度之再生能源電力及憑證。 第一項之契約容量一定比例、儲能設備種類與一定額度；第二項之代金計算、繳納方式、使用管理、辦理期程及相關事項；第三項之一定容量、一定額度、辦理期程及相關事項，由本府經濟發展局另定之。	一、達一定容量以上之能源用戶應積極創能，設置再生能源設備。 二、一定容量、額度、儲能設備種類、代金之繳納、辦理期程等相關執行事項，授權由本府經濟發展局訂定之。 三、關於涉及建築物新建、增建、改建執照審核事項，由本府工務局監督，以落實本條規範之執行。
第十一條　本府經濟發展局應協助引進淨零科技、綠色能源或其他低碳產業，輔導本市事業採用低碳製程或綠色能源，並得給予補助及獎勵。 前項淨零科技、綠色能源或其	一、為推廣再生能源使用及促進綠色能源產業之市場競爭力，定明得給予相關補助獎勵。 二、相關事項授權由本府經濟發展局訂定之。

他低碳產業之推廣運用、補助及獎勵等事項，由本府經濟發展局另定之。	
第十二條　本市一定規模以上之新建建築物，起造人應依能源耗用評定方式公開及標示建築能源耗用資訊。 自中華民國一百十九年起，本市新建築物之起造人應以在地氣候資料進行能源耗用評估及營運規劃，並應符合能源耗用標準。 前二項規定之一定規模、能源耗用評定方式、資訊標示內容及能源耗用標準，由本府工務局另定之。	一、定明一定規模以上之新建建築物，起造人應公開及標示建築能源耗用資訊。 二、一定規模、能源耗用評定方式、資訊標示內容及能源耗用標準，授權本府工務局另定之。
第十三條　經本府工務局公告指定之一定規模公共工程，應辦理節能減碳檢核作業及訂定減碳目標，並依公共工程節能減碳檢核注意事項辦理。 前項節能減碳檢核作業應遵循事項及減碳目標，由本府工務局另定之。	一、為落實節能減碳、省水、減廢再利用目標，爰推動公共工程應辦理節能減碳檢核作業及訂定減碳目標。 二、一定規模公共工程、節能減碳檢核作業應遵循事項及減碳目標，授權本府工務局另定之。
第十四條　經本府經濟發展局公告指定之能源用戶及一定規模以上事業，應依下列規定辦理，並由本府經濟發展局輔導其提出節能減碳計畫書： 一、禁用鹵素燈泡及白熾燈泡，並使用節能燈具，必要時應裝設感應式裝置。 二、空調及冷凍冷藏系統採用能源效率標示一級之設備。 三、防止冷氣外洩。 四、導入能源管理系統或清潔生產評估系統。 取得下列資格之一者，得免提出前項節能減碳計畫書： 一、經濟部綠色工廠標章。	為協助本市工商業能源轉型，爰定明指定之能源用戶及一定規模以上事業應採用之節能減碳措施。